



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 22 del 10/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL 25.06.2008 N° 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 06.08.2008 N° 133 - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci**, del mese di **febbraio**, alle ore **13:20**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, di:

1. Approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare dell'Ente, sotto forma di elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e/o alienazione, mediante loro precisa identificazione, giusto allegato sub A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Dare atto che l'Organo di Governo presenterà al Consiglio Comunale il Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare per la sua approvazione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, quale allegato ai documenti di programmazione pluriennale 2026-2028;
3. che il suddetto piano è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e uffici comunali, secondo quanto risultante dalle istruttorie fin qui eseguite, per cui, dovrà, in fase di attuazione, essere oggetto di modifiche ed integrazioni.
4. Precisare che l'attuale gestione dei beni immobili comunali dovrà essere rivista alla luce del quadro normativo vigente, mediante la regolarizzazione dei rapporti contrattuali in essere e una più incisiva attività di recupero dei crediti vantati dall'Ente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL 25.06.2008 N° 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 06.08.2008 N° 133 - PROVVEDIMENTI

Dato atto

Che l'art.58, co. 1, del D.L. 25.06.2008, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2008, n.133, prevede che, "per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun Ente con delibera dell'Organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione";

Che i beni dell'Ente inclusi nel "Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare" potranno essere:

- a) venduti;
- b) concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con la introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- c) affidati in concessione a terzi ai sensi dell'art. 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d) conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'art. 4 e seguenti del D.L. 25.09.2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2001, n. 410;

Che l'inclusione dei beni nel suddetto Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni, sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale, comporta:

- a. la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- b. variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di conformità ad atti di pianificazione sovraordinata, fatta eccezione per il caso di varianti relative a terreni classificati come agricoli ovvero qualora sia prevista una variazione volumetrica superiore al 10% di quella prevista dallo strumento urbanistico vigente. In tali casi la verifica di conformità va richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- c. effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- d. effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- e. gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c.

Richiamate:

- la deliberazione commissariale n. 24, adottata con i poteri della Giunta Comunale nella seduta del 17.03.2011, con la quale è stato approvato il documento tecnico analitico denominato "Inventario dei Beni Patrimoniali del Comune di Avella";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.07.2012, recante: "art.58 D.L. 112/2008
- piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali";
- le varie deliberazioni di Giunta Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06.06.2013;
- la deliberazione di consiglio n° 17 del 06.06.2013;

Richiamato altresì, il regolamento di concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale, e successiva modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.12.2014, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 dell'11.05.2015;

Richiamato il regolamento vigente in materia di alienazione di beni immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2012;

Constatato che l'attuale gestione dei beni immobili comunali debba essere rivista alla luce del quadro normativo vigente, mediante la regolarizzazione dei rapporti contrattuali in essere e una più incisiva attività di recupero dei crediti vantati dall'Ente;

Ravvisata, in esito a questa prima fase istruttoria, la necessità di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare dell'Ente, sotto forma di elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e/o alienazione, e loro precisa identificazione;

Tenuto conto che l'Organo di Governo presenterà al Consiglio Comunale il Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare quale allegato agli atti di programmazione finanziaria;

Dato atto che il suddetto piano è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e uffici comunali, secondo quanto risultante dalle istruttorie fin qui eseguite, per cui, in face di attuazione, potrà essere modificato e integrato.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia - Lavori Pubblici, arch. Pasquale Maiella

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, di:

5. Approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare dell'Ente, sotto forma di elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e/o alienazione, mediante loro precisa identificazione, giusto allegato sub A) parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. Dare atto che l'Organo di Governo presenterà al Consiglio Comunale il Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare per la sua approvazione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, quale allegato ai documenti di programmazione pluriennale 2026-2028;
7. che il suddetto piano è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e uffici comunali, secondo quanto risultante dalle istruttorie fin qui eseguite, per cui, dovrà, in fase di attuazione, essere oggetto di modifiche ed integrazioni.
8. Precisare che l'attuale gestione dei beni immobili comunali dovrà essere rivista alla luce del quadro normativo vigente, mediante la regolarizzazione dei rapporti contrattuali in essere e una più incisiva attività di recupero dei crediti vantati dall'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to MAIELLA PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/02/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 10/02/2026

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli